

## 2023 年注册会计师全国统一考试

# 《税法》 试题及答案

一、单项选择题（本题型共 26 小题，每小题 1 分，共 26 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 下列税法要素中，能够区别一种税与另一种税的基本要素是（ ）。

- A. 计税依据
- B. 征税对象
- C. 纳税环节
- D. 纳税地点

答案：B

2. 纳税人发生的下列应税行为中，按“生活服务”计征增值税的是（ ）。

- A. 银行兑换货币
- B. 物流公司收派快件
- C. 餐馆销售外卖食品
- D. 专业机构提供鉴证服务

答案：C

3. 2023 年 1 月，某从事二手车经销业务的一般纳税人销售一台回收的二手车，若购买方要求开具增值税专用发票，适用的增值税征收率为（ ）。

- A. 0.5%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 13%

答案：A

4. 下列有关增值税退税业务的表述中，符合现行税法规定的是（ ）。

- A. 纳税人已取得留抵退税款的，可以同时申请即征即退
- B. 纳税人已取得留抵退税款的，可以同时申请先征后退
- C. 纳税人应优先办理免抵退税后再根据条件申请留抵退税
- D. 增值税即征即退项目可以参与出口项目免抵退税的计算

答案：C

5. 下列产品中，暂缓征收消费税的是（ ）。

- A. 甲醇汽油
- B. 乙醇汽油
- C. 生物柴油
- D. 航空煤油

答案：D

6. 采用从量定额方法计征消费税时，纳税人委托加工应税消费品的，其据以计算应纳税额的销售数量确定标准是（ ）。

- A. 收回的应税消费品数量

- B. 最终销售的应税消费品数量
- C. 合同约定的应税消费品数量
- D. 发出原材料预计可生产的消费品数量

答案: A

7. 纳税人进口应税消费品的, 其消费税纳税义务发生时间是 ( )。

- A. 签收货物的当天
- B. 报关进口的当天
- C. 支付货款的当天
- D. 签订合同的当天

答案: B

8. 甲公司 2020 年 5 月以 500 万元直接投资于乙公司, 占有乙公司 15% 的股权。2022 年乙公司因故被清算, 清算前账面累计未分配利润和累计盈余公积合计为 400 万元, 甲公司分得剩余资产金额 600 万元。甲公司申报企业所得税时应确认的投资转让所得为 ( )。

- A. 40 万元
- B. 60 万元
- C. 100 万元
- D. 600 万元

答案: A

A.  $600 - 400 \times 15\% - 500 = 40$  (万元)

B.  $400 \times 15\% = 60$  (万元)

C.  $600 - 500 = 100$  (万元)

D. 600 万元

9. 2022 年 5 月, 甲公司以公允价值 2 200 万元的股权和 200 万元的货币资金为对价, 收购乙公司 60% 股权, 收购日乙公司全部股权的计税基础为 3 500 万元、公允价值为 4 000 万元。各方选择特殊性税务处理, 乙公司取得非股权支付部分对应的资产转让所得为 ( )。

- A. 25 万元
- B. 200 万元
- C. 275 万元
- D. 300 万元

答案: A

A.  $(2\,200 + 200 - 3\,500 \times 60\%) \times 200 \div (2\,200 + 200) = 25$  (万元)

B. 200 万元

C.  $(2\,200 + 200 - 3\,500 \times 60\%) \times 2\,200 \div (2\,200 + 200) = 275$  (万元)

D.  $2\,200 + 200 - 3\,500 \times 60\% = 300$  (万元)

10. 企业对计税基础为 1 000 万元的设备类固定资产进行改造, 领用了一批自产产品, 成本 350 万元, 不含增值税售价 400 万元; 改造工程另发生人工费用支出 150 万元。该固定资产改造后的计税基础为 ( )。

- A. 1 350 万元
- B. 1 400 万元
- C. 1 500 万元
- D. 1 550 万元

答案: C

A.  $1\,000 + 350 = 1\,350$  (万元)

B.  $1\,000 + 400 = 1\,400$  (万元)

C.  $1\,000 + 350 + 150 = 1\,500$  (万元)

D.  $1\ 000 + 400 + 150 = 1\ 550$  (万元)

11. 个人转让本人作品著作权取得的所得, 适用的个人所得税应税项目是 ( )。

A. 稿酬所得  
B. 经营所得  
C. 劳务报酬所得  
D. 特许权使用费所得

答案: D

12. 下列关于对个人独资企业经营所得核定征收个人所得税的表述中, 符合税法规定的是 ( )。

A. 企业经营多业的, 应根据其各自业务板块分别确定其适用的应税所得率  
B. 实行核定征收的投资者, 不能享受个人所得税经营所得的相关优惠政策  
C. 由查账征收改为适用核定征收后, 查账征收下未弥补的亏损可继续弥补  
D. 当前持有权益性投资的个人独资企业, 可选择适用查账征收或核定征收

答案: B

13. 海关采用估价方法确定进口货物关税完税价格时, 经纳税人申请, 可与倒扣价格估价方法颠倒适用次序的是 ( )。

A. 合理估价方法  
B. 计算价格估价方法  
C. 类似货物成交价格估价方法  
D. 相同货物成交价格估价方法

答案: B

14. 根据《扩大水资源税改革试点实施办法》的规定, 应按实际取用水量征收水资源税的是 ( )。

A. 水力发电取用水  
B. 家庭生活取用水  
C. 家庭圈养畜禽饮用取用水  
D. 火力发电循环式冷却取用水

答案: D

15. 下列情形中, 属于直接向环境排放环境保护税应税污染物的是 ( )。

A. 企业进行规模化养殖排放的水污染物  
B. 企业按国家标准排放的建筑施工场界环境噪声  
C. 企业向依法设立的生活垃圾集中处理场所排放污染物  
D. 企业在符合国家和地方环境保护标准的场所处置固体废物

答案: A

16. 甲和乙共同拥有一宗位于县城的土地的使用权, 面积为 2 000 平方米, 甲实际使用 1 200 平方米, 乙实际使用 800 平方米, 当地城镇土地使用税年适用税额为 10 元/平方米, 甲就该宗土地全年应缴纳的城镇土地使用税为 ( )。

A. 8 000 元  
B. 10 000 元  
C. 12 000 元  
D. 20 000 元

答案: C

A.  $800 \times 10 = 8\ 000$  (元)

B.  $2\ 000 \times 10 \div 2 = 10\ 000$  (元)

C.  $1\ 200 \times 10 = 12\ 000$  (元)

D.  $2\ 000 \times 10 = 20\ 000$  (元)

17. 纳税人经批准改变耕地原占地用途需要补缴耕地占用税的,其纳税义务发生时间是( )。
- A. 纳税人提交申请文件的当日
  - B. 纳税人收到批准文件的当日
  - C. 自然资源主管部门收到申请文件的当日
  - D. 自然资源主管部门认定纳税人改变原占地用途的当日

答案: B

18. 下列关于房产税纳税义务人的表述中,符合税法规定的是( )。
- A. 房产融资租赁的,其纳税义务人为出租人
  - B. 商铺出典的,其纳税义务人为商铺产权所有人
  - C. 办公楼抵押的,其纳税义务人为办公楼抵押权人
  - D. 厂房出租免租金期间,其纳税义务人为厂房产权所有人

答案: D

19. 某房地产开发公司于2022年1月通过招拍挂方式取得一宗土地并开始建设甲、乙两栋办公楼,当年10月办理竣工备案,原值均为1 000万元;其中甲栋于竣工次月租赁给他人使用,每月租金10万元,乙栋作为存货待售。下列关于该公司房产税纳税义务的表述中,符合税法规定的是( )。
- A. 甲、乙两栋均无需缴纳房产税
  - B. 甲、乙两栋均按照房产余值从价计征房产税
  - C. 甲栋按照租金收入从租计征房产税,乙栋无需缴纳房产税
  - D. 甲栋按照租金收入从租计征房产税,乙栋按照房产余值缴纳房产税

答案: C

20. 购置的下列新车辆中,属于车辆购置税征税范围的是( )。
- A. 个人购买的电动摩托车
  - B. 建筑公司购买的挖掘机
  - C. 地铁公司购买的地铁车辆
  - D. 港口物流公司购买的有轨电车

答案: D

21. 扣缴义务人按规定代收代缴车船税,其纳税地点是( )。
- A. 车船所有人所在地
  - B. 车船管理人所在地
  - C. 车船扣缴义务人所在地
  - D. 车船登记地的主管税务机关所在地

答案: C

22. 新加坡某居民企业在中国境内从事下列业务的,按规定构成我国常设机构的是( )。
- A. 在中国境内从事为期连续9个月的建筑工程
  - B. 派雇员到中国境内提供为期92天的咨询劳务

C. 专为交付本企业商品而在中国境内设立准备性场所

D. 专为本企业采购货物而在中国境内设立辅助性场所

答案：A

23. 境内机构对外付汇的下列情形中，需要进行税务备案的是（ ）。

A. 向境外个人支付其从境内获得的工资 5 万美元

B. 境内机构向其境外代表机构支付的办公经费 8 万美元

C. 向境外机构支付从境内获得的融资租赁租金 15 万美元

D. 支付境内机构发生在境外的进出口贸易佣金 20 万美元

答案：C

24. 某房地产开发企业 2023 年 5 月拟向税务机关申请延期缴纳 2022 年汇算清缴的企业所得税应纳税款。企业提出的下列诉求中，符合税法规定的是（ ）。

A. 申请延期 5 个月

B. 滚动申请延期两次

C. 请求出具无欠税证明

D. 批准延期内免于加收滞纳金

答案：D

25. 税收违法案件检举事项的下列处理方式中，符合税法规定的是（ ）。

A. 举报人不能提供税收违法线索的，暂存待查

B. 再次检举已经受理尚未查结的检举事项的，可合并处理

C. 检举事项已经通过诉讼途径解决的，由税务局所属稽查局立案

D. 对已查结的同一检举事项再次检举且未提供新的有效线索的，由举报中心调查核实

答案：B

26. 下列关于税务行政处罚设定的表述中，符合法律规定的是（ ）。

A. 全国人大可通过法律的形式设定各种税务行政处罚

B. 财政部可通过行政法规的形式设定各种税务行政处罚

C. 国家税务总局可通过规章的形式设定各种税务行政处罚

D. 省级税务机关可通过规范性文件的形式设定各种税务行政处罚

答案：A

**二、多项选择题**（本题型共 16 小题，每小题 1.5 分，共 24 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 下列税种中，其收入属于中央政府与地方政府共享的有（ ）。

A. 增值税

B. 资源税

C. 车船税

D. 个人所得税

答案：ABD

2. 某汽车销售公司收取的下列款项中，应计入销售额计征增值税的有（ ）。

A. 为客户装潢汽车收取的装潢费

B. 为客户保养汽车收取的保养费

- C. 为客户更换汽车配件收取的料件费
- D. 售车同时为客户代办车险收取的保险费

答案：ABC

3. 增值税一般纳税人发生的下列应税行为中，可以选择适用简易计税方法的有（ ）。

- A. 销售外购的瓶装水
- B. 提供装卸搬运服务
- C. 提供非学历教育服务
- D. 为客户提供班车服务

答案：BCD

4. 下列应税消费品中，在批发环节应征收消费税的有（ ）。

- A. 烟丝
- B. 卷烟
- C. 雪茄烟
- D. 电子烟

答案：BD

5. 在计算企业所得税应纳税所得额时，应对企业取得的各种收入进行确认。下列对企业收入确认时间的表述中，符合税法规定的有（ ）。

- A. 广告的制作费根据制作广告的完工进度确认
- B. 利息收入按债权人实际收到利息的日期确认
- C. 接受捐赠收入按实际收到捐赠资产的日期确认
- D. 特许权使用费收入按照合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期确认

答案：ACD

6. 下列股权收购业务相关条件中，属于适用企业所得税特殊性税务处理的必备条件有（ ）。

- A. 企业重组后连续 12 个月不改变重组资产原来的实质性经营活动
- B. 具有合理商业目的且不以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的
- C. 取得股权支付的原主要股东，重组后连续 12 个月内，不得转让所取得的股权
- D. 收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的 50% 且收购发生时股权支付金额不低于交易总额的 85%

答案：ABCD

7. 居民个人取得的下列所得，属于来源于我国境内的有（ ）。

- A. 将境内房产出租给境外公司取得的所得
- B. 境外获得的专利权在境内使用取得的所得
- C. 被境内企业外派至境外期间取得的任职所得
- D. 在境内转让机器设备给境外企业取得的所得

答案：ABD

8. 下列以邮递方式进出境物品的相关人员中，属于关税纳税义务人的有（ ）。

- A. 邮递进境物品的寄件人
- B. 邮递进境物品的收件人
- C. 邮递出境物品的收件人
- D. 邮递出境物品的寄件人或托运人

答案：BD

9. 下列关于资源税税率的表述中,符合税法规定的有( )。
- A. 矿泉水适用比例税率或定额税率
  - B. 纳税人以自采原矿洗选加工为选矿产品销售,按照选矿产品适用税率
  - C. 对原油应由省级人民政府提出具体适用税率,报同级人大常委会决定
  - D. 纳税人开采同一税目下适用不同税率应税产品,未分别核算的,从高适用税率

答案: ABD

10. 下列土地中,属于城镇土地使用税征税范围的有( )。

- A. 建制镇内国家所有的土地
- B. 建制镇内集体所有的土地
- C. 工矿区内国家所有的土地
- D. 工矿区内集体所有的土地

答案: ABCD

11. 甲公司因资金周转需要,与从事金融租赁的乙公司签订融资性售后回租协议,约定甲公司将一写字楼出售给乙公司并收取价款,随后甲公司因经营需要将该写字楼租回使用,每年支付租金,租赁期满后甲公司将其回购。下列关于该售后回租业务纳税义务的表述中,符合税法规定的有( )。

- A. 乙公司承受写字楼权属需缴纳契税
- B. 甲公司回购写字楼权属免于缴纳契税
- C. 甲公司需依据写字楼销售款缴纳增值税
- D. 乙公司出租写字楼按照“租赁服务”缴纳增值税

答案: AB

12. 房地产开发企业办理土地增值税清算时,下列费用中,属于房地产开发成本扣除范围的有( )。

- A. 前期工程费
- B. 开发间接费用
- C. 建筑安装工程费
- D. 公共配套设施费

答案: ABCD

13. 下列关于产权转移书据印花税的表述中,符合税法规定的有( )。

- A. 企业因改制签订的产权转移书据免于贴花
- B. 土地经营权转移按土地使用权出让合同贴花
- C. 未列明金额的产权转移书据按实际结算金额贴花
- D. 资产公司承接不良资产签订的产权转移书据免于贴花

答案: AC

14. 税务机关根据我国对外签署的国际税收协定,可直接判定下列从境内取得股息所得并申请享受协定待遇的对象具有“受益所有人”身份的有( )。

- A. 缔约对方政府
- B. 缔约对方居民个人
- C. 缔约对方居民的指定收款人
- D. 缔约对方居民且在缔约对方上市的公司

答案：ABD

15. 下列向市场监管部门申请一般注销的纳税人，均未处于税务检查状态，无欠税（滞纳金）及罚款，且已缴销增值税专用发票及税控专用设备。税务机关可以对其采用“承诺制”容缺办理税务注销的有（ ）。
- A. 未达到增值税起征点的纳税人
  - B. 市级人民政府引进人才创办的企业
  - C. 控股母公司纳税信用等级为 A 级的 M 级纳税人
  - D. 未纳入纳税信用级别评价的定期定额个体工商户

答案：ACD

16. 税务机关拟对公民作出 3 000 元罚款，向当事人送达的《税务行政处罚事项告知书》中，应告知当事人的内容有（ ）。
- A. 已查明的违法事实
  - B. 拟将给予的行政处罚
  - C. 行政处罚的法律依据
  - D. 当事人有要求举行听证的权利

答案：ABCD

### 三、计算问答题（本题型共 4 小题 20 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

1. （本小题 5 分。）居民个人王某为自由撰稿人，2023 年 7 月出版一部著作，合同约定稿酬 1.5 万元。王某在某市拥有两套住房，为改善家庭住房条件，2023 年对其中一套住房进行了换购。相关房屋买卖具体情况如下：

（1）3 月，将拥有的 80 平方米住房 A 以市场价出售，取得不含增值税转让价款 100 万元并支付转让过程中的相关税费共计 1 万元。该房为 2018 年 11 月以银行贷款方式购置，不含增值税价款 70 万元。王某购房时缴纳契税 0.7 万元，另向装修公司支付装修费用 10 万元。

（2）6 月，在该市新开楼盘购置了一套 130 平方米的新房 B，不含增值税成交价为 180 万元，当月缴纳契税 5.4 万元；购买住房时提取了住房公积金个人账户余额 10 万元。

（其他相关资料：转让原有住房时取得贷款银行开具的贷款利息证明，载明已支付住房贷款利息 5 万元；上述“相关税费”不含增值税；税务机关已对住房 A 的装修费用进行审核。）

**要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。**

- （1）计算出版社支付王某稿酬时应预扣预缴的个人所得税。
- （2）计算王某 3 月转让住房 A 应缴纳的个人所得税。
- （3）回答王某享受换购住房个人所得税优惠政策应同时满足的条件。
- （4）计算王某应享受的退税额并回答取得该退税额的理由；回答王某提取的住房公积金是否应缴纳个人所得税并说明理由。

答案：

（1）稿酬所得应预扣预缴个人所得税 =  $1.5 \times (1 - 20\%) \times 20\% \times (1 - 30\%) = 0.168$ （万元）

或： $15\,000 \times (1 - 20\%) \times 20\% \times (1 - 30\%) = 1\,680$ （元）

(2) 住房 A 的原值  $= 70 + 0.7 = 70.7$ （万元）

应纳税所得额  $= 100 - 70.7 - 1 - 70.7 \times 10\% - 5 = 16.23$ （万元）

应缴纳个人所得税  $= 16.23 \times 20\% = 3.246$ （万元）[或：3.25（万元）]

(3) 税法规定：①纳税人出售和重新购买的住房应在同一城市范围内，或同一直辖市、副省级城市、地级市所辖全部行政区划范围内；②出售自有住房的纳税人与新购住房之间须直接相关，应为新购住房产权人或产权人之一。

(4) 退税额  $=$  已纳税额  $= 3.246$  万元 [或：3.25 万元]

因为新购住房金额大于现住房转让金额，全部退还已缴纳的个人所得税。

王某提取的住房公积金不用缴纳个人所得税。

税法规定：个人领取提存的住房公积金，免征个人所得税。

2.（本小题 5 分。）某铁矿开采企业 2023 年 5 月采选原矿 20 000 吨，5 月 19 日将其中的 10 000 吨原矿直接销售，取得不含增值税销售收入 700 万元，另支付运杂费 10 万元。5 月 22 日将 500 吨铁原矿赞助给其他企业。5 000 吨经洗选加工成铁选矿后销售，取得不含增值税销售收入 500 万元，销售收入中包括运杂费 5 万元，取得增值税发票。企业在开采过程中产生大气污染物，但暂未取得排污许可证且无污染物监测数据。

（其他相关资料：企业所在省规定铁原矿资源税税率为 3%，铁选矿资源税税率为 2%。一般性粉尘污染当量值为 4 千克，大气污染物每污染当量税额 3.6 元；根据生态环境部发布的排放源统计调查制度规定的方法计算的铁矿采选一般性粉尘的排污系数为 60 千克/万吨 - 铁原矿，不考虑其他污染排放物。）

**要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。**

(1) 计算该企业 5 月份应缴纳的铁原矿资源税。

(2) 计算该企业 5 月份应缴纳的铁选矿资源税。

(3) 回答该企业自用应税产品资源税纳税义务发生时间。

(4) 计算该企业 5 月份采选铁原矿应缴纳的环境保护税。

(5) 回答环境保护税的征管方式。

答案：

(1) 该企业 5 月应缴纳铁原矿资源税  $= (700 + 700 \div 10\,000 \times 500) \times 3\% = 22.05$ （万元）

(2) 该企业 5 月应缴纳铁选矿资源税  $= (500 - 5) \times 2\% = 9.9$ （万元）

(3) 纳税人自用应税产品纳税义务发生时间为移送应税产品的当日，即 5 月 22 日。

(4) 该企业 5 月一般性粉尘的污染当量数  $= 2 \times 60 \div 4 = 30$

该企业 5 月份环境保护税税额  $= 30 \times 3.6 = 108$ （元）

(5) “企业申报、税务征收、环保协同（或监测）、信息共享”的征管方式。

3.（本小题 5 分。）某商贸公司为增值税一般纳税人，2021 年 12 月购进一栋新建 10 层办公楼，房产原值为 8 500 万元，每层房产原值占比 10%，当月交付并取得增值税专用发票。2022 年 1 月 1 日起办公楼用途安排如下：

(1) 第 1~2 层无偿交由全资子公司使用，约定使用期 3 年。

(2) 第3~4层出租给某咨询机构, 每月含增值税租金21.8万元, 租期1年, 前四个月为免租期, 1月5日按照约定一次性收取当年含增值税租金174.4万元。

(3) 第5层商贸公司用于开办职工食堂, 仅供商贸公司员工使用。第6~10层商贸公司办公自用。

(其他相关资料: 当地计算房产税的计税余值的减除比例是30%。)

**要求:** 根据上述资料, 按照下列序号回答问题, 如有计算需计算出合计数。

(1) 判断业务(1)是否需要缴纳房产税, 如需要, 计算其2022年度应缴纳的房产税; 如不需要请说明理由。

(2) 回答业务(2)房产税的纳税人并计算其2022年度应缴纳的房产税。

(3) 回答业务(3)房产税的纳税人并计算其2022年度应缴纳的房产税。

(4) 回答商贸公司收取租金的增值税纳税义务发生时间及其依据。

(5) 判断用于职工食堂的房产, 其增值税进项税额能否抵扣, 并说明理由。

**答案:**

(1) 需要缴纳房产税。

房产税应纳税额 =  $8\,500 \div 10 \times 2 \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 14.28$  (万元)

(2) 房产税纳税人为商贸公司。

房产税应纳税额 =  $8\,500 \div 10 \times 2 \times (1 - 30\%) \times 1.2\% \times 4 \div 12 + 21.8 \div (1 + 9\%) \times 8 \times 12\%$   
 $= 4.76 + 19.2 = 23.96$  (万元)

(3) 房产税纳税人是商贸公司。

房产税应纳税额 =  $8\,500 \div 10 \times 6 \times (1 - 30\%) \times 1.2\% = 42.84$  (万元)

(4) 增值税纳税义务发生时间为2022年1月5日。

提供租赁服务采取预收款方式的, 其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。

(5) 第5层进项税额能抵扣。

用于集体福利不动产进项税额不允许抵扣, 其中不动产仅指专用于集体福利的不动产, 对于兼用项目, 可以抵扣进项税额。

4. (本小题5分。) 中国居民企业甲公司为一家外商投资企业, 其母公司乙公司为一家位于境外某国的外国企业。2022年部分相关业务如下:

(1) 甲公司派遣中国籍雇员张某到境外乙公司工作, 期间的工资由乙公司支付并负担。张某在中国境内有住所, 其2022年度在境外工作期间取得的工资所得折合人民币100万元, 在境外已缴纳个人所得税折合人民币20万元, 在境内无收入。

(2) 乙公司派遣1名外籍基层技术人员到甲公司兼职工作。该技术人员2022年2月1日首次来华, 在中国境内无住所, 2022年度在中国居住天数超过183天。2~12月间, 每月境内甲公司向其发放工资6万元人民币, 境外乙公司向其发放工资折合人民币3.5万元。每月境内工作天数与境外工作天数的比例为2:1。

(其他相关资料: 不考虑张某及该外籍技术人员在境内的专项扣除和专项附加扣除因素; 张某在境外缴纳税款取得合规完税凭证; 不考虑常设机构因素。)

附：综合所得个人所得税税率表（部分）

| 级数 | 全年应纳税所得额                   | 税率（%） | 速算扣除数（元） |
|----|----------------------------|-------|----------|
| 5  | 超过 420 000 元至 660 000 元的部分 | 30    | 52 920   |
| 6  | 超过 660 000 元至 960 000 元的部分 | 35    | 85 920   |
| 7  | 超过 960 000 元的部分            | 45    | 181 920  |

要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。

- (1) 计算张某在我国境内应缴纳的个人所得税。
- (2) 回答张某在境外取得所得应该在我国境内申报个人所得税的纳税时间和纳税地点。
- (3) 回答甲公司派遣张某到境外工作，应该向税务机关报送的外派人员情况的具体内容。
- (4) 计算外籍基层技术人员在我国境内应缴纳个人所得税的工资、薪金收入额，以及应缴纳的个人所得税。

答案：

$$(1) \text{ 张某应在境内缴纳的个人所得税} = (1\,000\,000 - 60\,000) \times 35\% - 85\,920 - 200\,000 \\ = 43\,080 \text{ (元)}$$

(2) 张某应当在取得境外所得的次年 3 月 1 日至 6 月 30 日内申报纳税。

由于张某在中国境内任职受雇，张某缴纳个人所得税的纳税地点为境内任职受雇单位所在地主管税务机关。

(3) 居民个人被境内企业派往境外工作，境外单位不是中方机构的，派出单位甲公司应向其主管税务机关报送外派人员情况，包括外派人员的姓名、身份证件类型及身份证号码、职务、派往国家和地区、境外工作单位名称和地址、派遣期限、境内外收入及缴税情况等。

$$(4) \text{ 外籍技术人员 2022 年度在中国应缴纳个人所得税的收入额} = (60\,000 + 35\,000) \times \\ [1 - 35\,000 \div (60\,000 + 35\,000) \times 1 \div (2 + 1)] \times 11 = 916\,666.67 \text{ (元)}$$

$$\text{外籍技术人员 2022 年度工资、薪金应缴纳的个人所得税} = (916\,666.67 - 60\,000) \\ \times 35\% - 85\,920 \\ = 213\,913.33 \text{ (元)}$$

四、综合题（本题型共 2 小题 30 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

1.（本小题 14 分）位于市区的某电脑生产企业为增值税一般纳税人，兼营电脑技术研发和技术服务。2023 年 3 月经营业务如下：

(1) 采用直接收款方式销售 A 型电脑 2 000 台，不含增值税价格 0.5 万元/台，因数量大，给予买方 20% 的价格折扣，货款已收讫，并按规定开具了增值税专用发票。

(2) 采用赊销方式销售 B 型电脑 5 000 台，不含增值税价格 0.5 万元/台，签订的书

面合同中未约定收款日期，电脑已发出。

(3) 将 C 型电脑的境外经销权转让给境外某公司，取得价款 200 万元，该经销权完全在境外使用。

(4) 为客户提供技术开发服务以及与之相关的技术咨询服务，开具的同一张增值税普通发票上分别注明价款 1 000 万元和 159 万元。

(5) 购买电脑配件一批，取得的增值税专用发票上注明的价款 1 500 万元、税额 195 万元。该批配件入库后因管理不善毁损 10%、用于职工福利发放 10%。

(6) 进口铅蓄电池一批，关税完税价格为 96 万元，该批电池已报关，取得海关开具的进口增值税专用缴款书。

(7) 在市区购入占地 2 000 平方米的一处厂房，取得的增值税普通发票上注明不含税价款 1 200 万元、税额 60 万元，已办理房屋权属转移登记。

(8) 上月购进配件取得的增值税专用发票被税务机关认定为异常凭证，已申报抵扣进项税额 60 万元。

(其他相关资料：进口铅蓄电池关税税率 10%，铅蓄电池消费税税率 4%，当地契税税率为 3%、城镇土地使用税年税额 20 元/平方米，上月末“应交税费——应交增值税”科目无借方余额。)

**要求：**根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。

- (1) 计算业务 (1) 的销项税额。
- (2) 判断业务 (2) 是否需要在 2023 年 3 月份缴纳增值税，并说明理由。
- (3) 判断业务 (3) 是否需要缴纳增值税，并说明理由。
- (4) 判断业务 (4) 是否免征增值税，并说明理由。
- (5) 计算业务 (5) 可抵扣的进项税额。
- (6) 计算业务 (6) 应缴纳的关税、进口环节增值税和消费税。
- (7) 计算业务 (7) 应缴纳的契税、2023 年应缴纳的城镇土地使用税。
- (8) 计算该企业 3 月可抵扣的进项税额。
- (9) 计算该企业 3 月应向主管税务机关申报缴纳的增值税。
- (10) 计算该企业 3 月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

**答案：**

(1) 业务 (1) 销项税额  $= 0.5 \times (1 - 20\%) \times 2\,000 \times 13\% = 104$  (万元)

(2) 业务 (2) 需要缴纳增值税。

采用赊销方式销售货物的纳税义务发生时间为书面合同约定收款日期的当天，无书面合同的或书面合同未约定收款日期的，为货物发出的当天。

(3) 业务 (3) 不需要缴纳增值税。

向境外单位销售的完全在境外消费的无形资产（技术除外）免税。

(4) 业务 (4) 免税。

与技术开发相关的技术服务，其价款与技术开发价款开在同一张发票上的免税。

(5) 业务 (5) 进项税额  $= 195 \times (1 - 20\%) = 156$  (万元)

(6) 业务 (6) 应缴纳的关税  $= 96 \times 10\% = 9.6$  (万元)

业务 (6) 应缴纳的进口环节增值税 =  $(96 + 9.6 + 4.4) \times 13\% = 14.3$  (万元)

或:  $= (96 + 9.6) \div (1 - 4\%) \times 13\% = 14.3$  (万元)

业务 (6) 应缴纳的进口环节消费税 =  $(96 + 9.6) \div (1 - 4\%) \times 4\% = 4.4$  (万元)

(7) 业务 (7) 应缴纳的契税 =  $1\,200 \times 3\% = 36$  (万元)

2023 年应缴纳的城镇土地使用税 =  $2\,000 \times 20 \div 12 \times 9 = 30\,000$  (元)

(8) 3 月可抵扣进项税额 =  $156 + 14.3 - 60 = 110.3$  (万元)

(9) 3 月应向主管税务机关缴纳的增值税 =  $104 + 5\,000 \times 0.5 \times 13\% - 110.3 = 318.7$  (万元)

(10) 3 月应缴纳的城市维护建设税 =  $318.7 \times 7\% = 22.31$  (万元)

3 月应缴纳的教育费附加 =  $318.7 \times 3\% = 9.56$  (万元)

3 月应缴纳的地方教育附加 =  $318.7 \times 2\% = 6.37$  (万元)

2. (本小题 16 分。) 某汽车制造企业为增值税一般纳税人, 2021 年被认定为高新技术企业。2022 年度该企业自行计算的会计利润为 20 980 万元, 企业已预缴企业所得税 1 360 万元。

2023 年 3 月该企业进行 2022 年度企业所得税汇算清缴时, 聘请了某会计师事务所进行审核, 发现如下事项:

(1) 3 月收到上年度新能源汽车财政补贴, 确认营业收入 1 000 万元, 已缴纳增值税, 未对其成本费用进行单独核算。企业拟将其确认为企业所得税不征税收入。

(2) 4 月转让公寓一栋, 取得含增值税收入 5 000 万元, 企业选择按简易计税方法计算缴纳增值税, 另按规定缴纳转让环节其他税费 12 万元。该公寓购于 2014 年 12 月, 购房发票上注明金额 3 500 万元, 已缴纳契税。企业自行计算缴纳土地增值税 6.43 万元。

(3) 10 月购进一批汽车零部件尚未领用, 取得增值税专用发票注明价款 1 000 万元, 增值税 130 万元。企业拟选择将其在当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除, 并进行加计扣除。

(4) 12 月购入一栋不含增值税售价 4 000 万元的闲置厂房, 因该厂房尚未办理权属登记, 企业未计算缴纳房产税。

(5) 12 月发现有一笔发生于 2016 年的实际财产损失 50 万元未在当年扣除, 拟向税务机关申报确认损失并于 2022 年企业所得税税前扣除。

(6) 12 月向甲公司赊销一批汽车, 合同约定不含增值税售价 800 万元, 增值税 104 万元。企业将该应收账款分类为以摊余成本计量的金融资产。月末双方达成重组协议, 甲公司一批汽车配件偿还该欠款, 甲公司向企业开具增值税专用发票注明配件价款 750 万元, 增值税 97.5 万元, 该批配件的实际成本 650 万元。重组当日, 该笔应收账款的公允价值为 904 万元。企业会计处理为:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 借: 库存商品            | 8 065 000 |
| 应交税费——应交增值税 (进项税额) | 975 000   |
| 贷: 应收账款            | 9 040 000 |

(7) 全年投入 8 900 万元研发费用进行自主研发, 相关明细如下:

| 项目     | 金额 (万元) |
|--------|---------|
| 人员人工费用 | 2 000   |
| 直接投入费用 | 1 000   |
| 折旧费用   | 3 800   |
| 新产品设计费 | 1 300   |
| 其他相关费用 | 800     |

(8) 成本费用中含实际支付的合理工资、薪金 3 550 万元, 其中含接受劳务派遣用工, 直接支付给劳务派遣公司的费用 550 万元; 发生职工福利费 650 万元、职工教育经费 420 万元; 为高级技术人员购买商业健康险, 支付保险费 100 万元。

(其他相关资料: 当地契税税率为 3%, 各扣除项目均在汇算清缴期取得有效凭证。)

**要求:** 根据上述资料, 按照下列顺序计算回答问题, 如有计算需计算出合计数。

(1) 判断业务 (1) 企业将取得的新能源汽车财政补贴作为不征税收入是否正确并说明理由。

(2) 计算业务 (2) 应缴纳的土地增值税, 并计算业务 (2) 企业在正确缴纳土地增值税后应调整的企业所得税应纳税所得额。

(3) 判断业务 (3) 企业购置的汽车零部件在计算应纳税所得额时一次性全额扣除并实行加计扣除是否正确并说明理由。

(4) 判断业务 (4) 企业房产税处理是否正确并说明理由。

(5) 判断业务 (5) 企业申报确认损失处理是否正确并说明理由。

(6) 计算业务 (6) 应调整的企业所得税应纳税所得额, 并说明债务重组取得的汽车配件应确认的计税基础。

(7) 计算业务 (7) 应调整的企业所得税应纳税所得额。

(8) 判断业务 (8) 中直接支付给劳务派遣公司的费用能否作为企业的工资薪金支出并说明理由, 同时计算业务 (8) 应调整的企业所得税应纳税所得额。

(9) 计算该企业 2022 年度应补缴的企业所得税。

**答案:**

(1) 企业将取得的新能源汽车财政补贴作为不征税收入不正确, 应按规定缴纳。

企业取得的财政性资金同时符合以下条件时, 可以作为不征税收入:

①企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件。

②财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求。

③企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。

(2) 转让旧房应缴纳增值税 =  $(5\,000 - 3\,500) \div (1 + 5\%) \times 5\% = 71.43$  (万元)

取得旧房时已纳契税 =  $3\,500 \times 3\% = 105$  (万元)

可扣除的项目金额 =  $3\,500 \times (1 + 7 \times 5\%) + 105 + 12 = 4\,842$  (万元)

增值额 =  $5\,000 - 71.43 - 4\,842 = 86.57$  (万元)

增值率 =  $86.57 \div 4\,842 \times 100\% = 1.79\%$

应缴纳土地增值税 =  $86.57 \times 30\% = 25.97$  (万元)

业务(2) 应调减应纳税所得额 =  $25.97 - 6.43 = 19.54$  (万元)

(3) 企业处理不正确。

高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具, 允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除, 并允许在税前实行 100% 加计扣除。零部件是企业存货, 不是固定资产, 因而企业处理不正确。

(4) 企业房产税处理正确。

纳税人购置存量房, 自办理房屋权属转移、变更登记手续, 房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起, 缴纳房产税。

(5) 企业申报确认损失处理不正确。

企业以前年度发生的资产损失未能在当年税前扣除的, 可按规定的程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。其中, 属于实际资产损失的, 准予追补至该项损失发生年度扣除, 其追补确认期限一般不得超过 5 年。

(6) 业务(6) 企业应确认的债务重组损失 =  $904 - (750 + 97.5) = 56.5$  (万元)

业务(6) 应调减应纳税所得额 = 56.5 万元

汽车配件应确认的计税基础 = 750 万元

(7) 其他相关费用扣除限额 =  $(2\,000 + 1\,000 + 3\,800 + 1\,300) \div (1 - 10\%) \times 10\%$   
 $= 8\,100 \div (1 - 10\%) \times 10\% = 900$  (万元)

可加计扣除的研发费用 = 8 900 万元

业务(7) 应调减应纳税所得额 = 8 900 万元

(8) 直接支付给劳务派遣公司的费用不能作为企业的工资、薪金支出。

企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用, 按照协议(合同)约定直接支付给劳务派遣公司的费用, 应作为劳务费支出。

可税前列支的工资、薪金 =  $3\,550 - 550 = 3\,000$  (万元)

职工福利费扣除限额 =  $3\,000 \times 14\% = 420$  (万元)

超过限额, 调增应纳税所得额 =  $650 - 420 = 230$  (万元)

职工教育经费扣除限额 =  $3\,000 \times 8\% = 240$  (万元)

超过限额, 调增应纳税所得额 =  $420 - 240 = 180$  (万元)

企业为职工支付的商业保险费不得扣除, 调增应纳税所得额 = 100 万元

(9) 应纳税所得额 =  $20\,980 - 56.5 - 8\,900 - 19.54 + 230 + 180 + 100 = 12\,513.96$  (万元)

应补缴的企业所得税额 =  $12\,513.96 \times 15\% - 1\,360 = 517.09$  (万元)